

固定資産税（基準年度）に関する意見書

固定資産税の基準年度評価における評価替えの法的根拠と課税標準の適正性を論じた意見書。

【年度】－

【税目】固定資産税

【手続】意見書

【事件番号】－

【出典】－

【公開用編集】公開用に編集し、必要に応じて匿名化（黒塗り）しています。本文は2ページ目から始まります。

平成一一年六月二一日

大阪高等裁判所御中



意見書

三木義一（立命館大学教授）

一 本件で問われるべき点は、固定資産税評価据置制度の本来の趣旨を軽視し、同制度を地価下落期に存置したまま適切な立法的配慮を怠り、結果として、法の要求する土地評価を上回る評価額が適用されたことの違法性である。

本件原審大阪地裁平成十一年二月二六日判決（平成七年（ワ）第九四九八号損害賠償事件、平成八年（ワ）第三五七六号損害賠償請求事件）は、この評価据置制度に関して次のように判示している。「…地方税法の法文上は、第二年度及び第三年度においても、固定資産税の課税標準は原則として基準年度に係わる賦課期日における適正な時価とされているのであり、第二年度及び第三年度においても、固定資産税評価額は基準年度における適正な時価（本件でいえば平成六年一月一日における適正な時価）と解することが地方税法の文理解釈としてはもつとも正当である。また、地価は、国の土地政策の内容のみならず、景気の動向及び土地需要の程度等種々の事情により変わり得るものであり、価格調査基準日において賦課期日における時価を予想するだけでなく（価格調査基準日を設けるとしても可能な限り賦課期日に近接させるべきことは前記説示の通りである。）、第二年度及び第三年度の賦課期日における地価の動向まで基準年度の基準年度の評価替えにおいて予測す

ることは事実上困難なところであって、むしろ、地方税法が据置制度を採用している以上、その後の急激な地価の変動等予定外の事態が生じた場合には、固定資産の評価方法に関する地方税法の改正や課税標準の特例措置、さらには税率の調整等によって対処することが予定されているとも考えられるのであって、これらの点に鑑みれば、基準年度における固定資産税評価に当たっては、基準年度に係る賦課期日における適正な時価を持って評価すれば足りるというべきであり、本件評価替えに当たっては、平成七年度及び平成八年度における地価の下落を勘案して行うべきであったということはできず、原告の主張は採用できない」

要するに、原判決は基準年度の固定資産税評価が基準年度の賦課期日の時価さえ上回っていないければ、第二年度や第三年度の賦課期日の時価を上回ってしまったても適法であるというものである。しかし、原判決の右判断は地方税法上の「適正な時価」の意義については法の趣旨を重視し評価基準に基づく登録価格ではなく客観的取引価格と解しながら、基準年度以外の場合は「適正な時価」を評価基準に基づく登録価格でよいとするものであり、論理的に矛盾しているのみならず、据置制度の導入理由からみても地方税法の解釈を誤ったものといわざるを得ない。

二 周知のように、法は、土地に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準を、当該

土地の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されたものとし（法三四九条一項）、固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする（法三五九条）旨規定し、更に、右の「価格」とは適正な時価をいうものと定めている（法三四一条五号）。したがって、土地に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、賦課期日、すなわち、当該年度の一月一日の時点における「適正な時価」であると定められていることは明らかである。

法が要求しているこの「適正な時価」の意義については、固定資産税が毎年回帰的に課税される保有税であることを重視すれば、ドイツ憲法裁判所一九九二年決定（同決定については、中島茂樹・三木義一「所有権の保障と課税権の限界」法律時報六八巻九号四七頁以下、谷口勢津夫「財産評価の不平等に関するドイツ連邦憲法裁判所の二つの違憲決定」税法学五三五号一五三頁以下を参照）のように収益還元価格の時価であると解すべきだと考えているが、判例上は次のような判断がほぼ確立していると言つてよい。

「固定資産税の性質からすると、その課税標準又はその算定基礎となる土地の『適正な時価』（法三四一条五号）とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的な交換価値（以下「客観的な時価」という。）をいうものと解すべきである。もつとも、固定資産税が所有資産の時価に着目し、譲渡等により現

実化した価値に着目するものでなく、固定資産の利用による利益に担税力の根拠を求めるべきことからすると、固定資産税の基礎とすべき適正な時価は取引価格とは別異のものとして概念することができるとの見解も考えられるが、『時価』なる概念は、通常、正常な取引条件の下に実現される所定の時点における取引価格を意味すること、投機目的又は将来の期待による価格形成要因が不正常な条件として排除される場合の価格は当該土地の利用利益に近接すること、評価基準によれば標準宅地は正常売買価格に基づいて決定するものとされていることに照らせば、「時価」なる概念について、通常と異なる意義が与えられていると解する根拠はない。」（東京地方裁判所平成八年九月一日判決・判例時報一五七八号二五頁及び東京高裁平成一〇年五月二七日判決・判例時報一六五七号三一頁）

そして、右「時価」を固定資産税評価基準に基づき評価すること自体については、その合理性を肯定しつつも、「時価」と評価基準に基づく登録価格に齟齬が生じた場合を認め、その場合、一方では「評価基準による評価が客観的時価を下回ったとしても、それが課税処分の謙抑性の範囲にある限り、法の予定する「適正な時価」と解することができ」とし、他方では「結果としての登録価格が賦課期日における対象土地の客観的時価を上回るときは、評価基準等は当該土地の具体的な『適正な時価』の評定方法として機能せず、法が客観的時価の算定方法を委任した趣旨を

全うしていないことになるから、登録価格が賦課期日における対象土地の客観的時価を上回るときは、その限度で登録価格の決定は違法である」ということになる（前掲・東京地裁平成八年九月一日及び東京高裁平成一〇年五月二七日判決）。

本件原審が「地方税法三四一条五号にいう適正な時価とは資産の客観的価値をいうとすべきであつて、右資産の客観的価値は当該固定資産又は条件の類似する固定資産の取引事例の集積により取引価格によつて判断せざるを得ない性質のものである以上右取引価格を基礎として非正常な要素を廃除して判断すべきであり、地方税法三四一条にいう適正な時価とは、社会通念上正常な取引において成立する当該土地の取引価格すなわち客観的な交換価値をいうものと解するべきである」（原審判決八八（八九頁））と述べているのも同様な趣旨であろうと思われる。

三 さて、右のように解した場合、基準年度における評価額が時価を下回っていれば当該評価は適法ということになる。しかし、時価がその後も下落したために、第二年度もしくは第三年度において時価を上回ってしまった場合はどうなるのだろうか。本件原審のように「基準年度に係る賦課期日における適正な時価を持って評価すれば足りる」とすべきであり、本件評価替えに当たっては、平成七年度及び平成八年度における地価の下落を勘案して行うべきであつたということとはでき（ない）」と片づけうるの

だろうか。

この問題を考えるためには、現行の基準年度及び評価据置制度がどのような理由で導入され、正当化されてきたかを検証してみる必要がある。

現行の基準年度制度が採用されたのは昭和三〇年の税制改正によるもので、昭和三一年が最初の基準年であった。同制度導入の理由を当時の自治庁の担当者は次のように述べている。

「従来固定尾資産税の課税標準は、賦課期日現在における固定資産の価格で固定資産課税台帳に登録されているものによることとされ、その価格は毎年賦課期日現在における時価をいうものとされていたから、課税標準となるべき価格は当然毎年変動することが予想されていた。これは基本的には戦後経済の不安定に基因して土地、家屋の価格の変動が極めて著しかったことによるものであるが、更に価格の評価が技術的に甚だ困難であり、地租、家屋税時代の賃貸価格主義から時価主義による評価の転換が一朝一夕にはなし難くむしろ毎年評価をくり返すことによつて漸次評価の適正と均衡を求めることができる」と認められたからであつた。しかしながら、昭和二九年度の後半以降は経済事情の安定に伴い、土地、家屋の価格変動も著しく鈍化するに至り、一定年度課税標準となるべき価格を据え置くこととしても、毎年くり返して評価を行った場合と原則として著しい異同が生じることがないと

考えられるような状況になった。しかも土地、家屋に対する固定資産税が一種の財産課税である以上、土地、家屋の財産家地にさしたる異同がないときは、その税負担を可及的に安定させることがむしろ望ましい。このような事情にかんがみ、納税者の負担を安定させ、あわせて評価事務の簡素合理化を期する趣旨から、土地、家屋の課税標準となるべき価格は、基準年度と基準年度の間は据え置くものとし、昭和三十一年度の固定資産税から適用するものとされたのである」（森岡敏「市町村税の改正」税務弘報三卷九号五六頁）

すなわち、固定資産税制はもともと毎年評価すべきものであったこと、特に昭和二五年から三〇年にかけて地価上昇が著しかった時期（この間物価上昇が五割だったのに対し、地価は六倍と言われていた。幾田重義「昭和三十一年度の土地評価について」税経通信昭和三十一年三月号一六一頁参照）には毎年評価替えがなされてきたこと、相対的に地価が安定したので基準年度制度を採用し、納税者の負担を安定させるために導入されたことが示されている。つまり、この基準年度制度は次の基準年度まで地価が上昇していくことを前提に、納税者の負担が第二年度、第三年度は法の本来予定している負担よりも軽くなること、それ故、評価事務の負担軽減と課税の謙抑性を兼ね備えた制度として正当化されてきたのである。したがって、土地については第二年度、第三年度に時価が下落し、評価額と逆転することを想定し

ていなかったし、また、そのような事態が生じてもやむを得ないものとして合法化できるとも考えられていなかったのである。そのため、法は時価上昇期であっても、毎年価額が下落することが確実な償却資産については、基準年度制度を採用しなかったのである（四〇九条三項）。

このように、基準年度制度は地価が緩やかに上昇していく場合の時価確定の簡便な制度で、納税者の利益と評価の便宜を図ったものであった。このような基準年度制度の趣旨からすれば、地価下落期には評価基準に基づく登録価格が時価を上回ることがないように毎年の税制改正で価格修正を施すか、あるいは、基準年度の評価に際して次期基準年度までの下落分を配慮した評価額を設定しておかねばならなかったのである。

四 このような対応が必要だったことを現行地方税法自体も認めているのである。平成九年評価替えに連動して、地方税法付則一七条の二は平成一〇年、一一年の据置年度における価格修正を認め、かつ、納税者に当該修正価格に対する審査申出をも認めたからである。このような措置を据置制度上の特例と解し、このような特別な立法措置がない以上、据置年度は基準年度の評価額さえ適用しておけば違法問題は生じないと解するのは、あまりにも皮相な考え方である。なぜならば、法は三四

九条二項但し書きで土地については「地目の変換その他これらに類する特別な事情」、すなわち「用途変更による現況地目の変更又は浸水、土砂の流入、隆起、陥没、地すべり、埋没等によつて当該土地の区画、形質に著しい変化があつた場合等」には基準年度の評価額を調整することを認めているからである。もし、基準年度の評価額を第二年度及び第三年度の適正な時価とみなすことを法が予定していたならばこのような調整措置は不要であつた。この但し書きが土地自体に基因する価格変動要因のみを調整要因としたのは、一般的な価格変動は地価上昇を意味していたため、これをいれると結局価格据置制度の意味がなくなることで、他方で一般的な価格変動で地価が下落することが全く想定されていなかったからに他ならない。法は決して基準年度さえ適正な時価を反映していればよいと考えているわけではなく、あくまでも各年度の賦課期日の適正な時価に即して課税することを要求しているのである。

このように、基準年度制度導入理由及び法の趣旨からしてあくまでも課税標準になるのは各年の賦課期日の適正な価格である。法付則はその意味で当然のことを規定したにすぎないのである。したがって、仮に基準年度自体はかろうじて時価を下回っており、その限りで適法な評価額であつたとしても、第二年度において客観的時価を上回ってしまった場合は、第二年度の評価額は違法になる。平成六年度評価

替えに際してはこのような場合の評価是正方法を設けなかったために、基準年度以降の時価を上回る違法な課税処分に対する救済方法が存在しなかった。その意味で、このような違法な課税処分に対しては、本件原告が提起したような国家賠償で救済を図るべきであろう。

九 意見書作成者の略歴及び主要著書

一 略歴

昭和二五年生まれ	中央大学法学部卒業
昭和四八年 三月	一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了
昭和五〇年 三月	同博士課程中退・日本大学法学部助手
昭和五〇年十一月	静岡大学人文学部法学科専任講師
昭和五五年 四月	同 助教授
昭和五五年一〇月	東京大学社会科学研究所助教授併任（五年三月まで）
平成 四年 四月	法学博士（一橋大学）
平成 五年 三月	静岡大学人文学部法学科教授
平成 五年 四月	立命館大学法学部教授 現在に至る
平成 六年 四月	

（なお、平成一〇年四月～一〇月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官）

主要著書

有斐閣『地方自治法の論点』（共著）

有斐閣『うまい酒と酒税法』（編・共著）

ぎょうせい『租税手続法活用事典』（平成元年度日税連研究奨励賞授賞）

青木書店『シミュレーション税制改革』（共著）

法律文化社『現代税法講義』（共著）

青木書店『消費税の研究』（共著）

勁草書房『現代税法と人権』

日本住宅総合センター『ドイツの住宅税制』（編・著）

信山社『受益者負担制度の法的研究』（日本不動産学会著作書・東京市政調査会

藤田賞受賞）

勁草書房『争点相続税法』（編・著）

ぎょうせい『逆転裁決精選五〇』（編・著）

その他、学術論文、等多数。

